

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2255/2538

จำลองเอกราษฎร์ พรหมนัส

โจทก์

นายอาภรณ์ ชื่นไพบูลย์

จำเลย

นายสุรัชย์ ตริโสภากุล ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 74, มาตรา 237, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับไว้ คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา แต่ปรากฏว่าโจทก์หรือ ทนายโจทก์ไม่เคยได้รับหมายนัดหรือหมายแจ้งใด ๆ ทั้งสิ้น จากศาลชั้นต้น จนกระทั่งโจทก์ไปติดต่อขอทราบผลคดียังศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2538 จึงได้ทราบว่า โจทก์มิได้ยื่น คำแก้ฎีกาหรือคำคัดค้านการขอทุเลาการบังคับภายในกำหนด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลฎีกาได้โปรดอนุญาต ให้โจทก์ยื่นคำแก้ฎีกาและคำคัดค้านการขอทุเลาการบังคับเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลฎีกา และหากกรณีมีความจำเป็นต้อง ส่งหมายนัดหรือหมายใด ๆ ขอให้ส่งให้โจทก์หรือทนายโจทก์ ตามที่อยู่ดังรายละเอียดในคำร้อง โปรดอนุญาต หมายเหตุ จำเลยยังมิได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 376,323 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่ วันฟ้อง (26 ธันวาคม 2531) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ(อันดับ 77,76) กับปรากฏผลการส่งหมายนัด สำเนาฎีกาและสำเนาคำร้อง ขอทุเลาการบังคับให้โจทก์ทำคำแก้ฎีกาและคัดค้านการขอทุเลา ภายใน 15 วัน โดยวิธีปิดหมาย (อันดับ 79 แผ่นที่ 2,81) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 83,84,85)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ความปรากฏว่าได้ส่งหมายและสำเนาคำร้อง ขอลุเลาการ บังคับกับสำเนาฎีกาของจำเลยให้แก่ตัวโจทก์ตาม ฎมิลำเนาที่ปรากฏในคำฟ้อง แต่ โจทก์ได้เปลี่ยนฎมิลำเนา จากเดิมตั้งปรากฏท้ายคำร้อง โดยโจทก์มิได้ขอแก้ไข ฎมิลำเนา ไว้แต่อย่างใด การส่งหมายและสำเนาคำร้องขอลุเลาการบังคับ กับสำเนา ฎีกาให้โจทก์จึงชอบแล้วเหตุที่ไม่ได้รับหรือไม่ทราบ ดังคำร้องไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะอนุญาตให้ยื่นคำแก้ฎีกาและ คำคัดค้านการขอลุเลาการบังคับได้ ให้ยกคำร้อง แต่ เมื่อโจทก์ ได้ยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลฎีกาแล้วเป็นการยื่นคำแก้ฎีกาเกินกำหนด ระยะเวลา ให้รับเป็นคำแถลงการณ์ของโจทก์

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ความปรากฏว่าได้ส่งหมายและสำเนาคำร้อง ขอลุเลาการ บังคับกับสำเนาฎีกาของจำเลยให้แก่ตัวโจทก์ตาม ฎมิลำเนาที่ปรากฏในคำฟ้อง แต่ โจทก์ได้เปลี่ยนฎมิลำเนา จากเดิมตั้งปรากฏท้ายคำร้อง โดยโจทก์มิได้ขอแก้ไข ฎมิลำเนา ไว้แต่อย่างใด การส่งหมายและสำเนาคำร้องขอลุเลาการบังคับ กับสำเนา ฎีกาให้โจทก์จึงชอบแล้วเหตุที่ไม่ได้รับหรือไม่ทราบ ดังคำร้องไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะอนุญาตให้ยื่นคำแก้ฎีกาและ คำคัดค้านการขอลุเลาการบังคับได้ ให้ยกคำร้อง แต่ เมื่อโจทก์ ได้ยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลฎีกาแล้วเป็นการยื่นคำแก้ฎีกาเกินกำหนด ระยะเวลา ให้รับเป็นคำแถลงการณ์ของโจทก์

(ทวิช กำเนิดเพชร-บุญธรรม อยู่พัก-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ